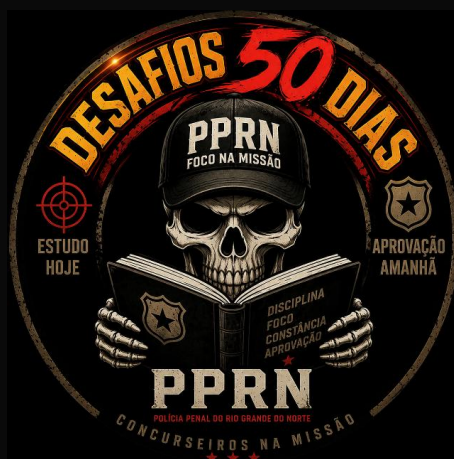




DESAFIO 50 DIAS PPRN

FOCO NA MISSÃO

DIA	38
DATA	05 / 09 / 2026 — Sábado
MATÉRIA 1	Execução Penal (Peso 2) — Trabalho do Preso: Disposições Gerais e Remuneração
MATÉRIA 2	Direito Penal e Processo Penal (Peso 2) — Provas no Processo Penal
CONTEÚDO	Teoria robusta, letra de lei, esquemas e mapa mental · sem questões

ESTUDO HOJE · APROVAÇÃO AMANHÃ

Trabalho do Preso

DIA 38 · 05/09/2026

Por que este ponto pesa na prova

O trabalho do preso é peça central da execução penal — a banca gosta de testar o percentual mínimo de remuneração e a ordem de destinação do que é ganho.

Letra de lei — Art. 24 a 29 da LEP

Art. 28 — Disposições gerais

O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, tem finalidade educativa e produtiva. Aplicam-se precauções de segurança e higiene. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT.

Art. 29 — Remuneração

O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. O produto da remuneração atende, nessa ordem: indenização dos danos causados pelo crime (se determinados judicialmente); assistência à família; pequenas despesas pessoais; ressarcimento ao Estado das despesas de manutenção. A parte restante forma pecúlio, em Caderneta de Poupança, entregue na soltura.

Art. 24-26 — Assistência religiosa e ao egresso

Assistência religiosa: liberdade de culto, ninguém é obrigado a participar. Assistência ao egresso: orientação, e alojamento/alimentação por 2 meses (prorrogável 1 vez). Egresso: liberado definitivo (1 ano) ou liberado condicional (durante o período de prova).

Esquema — Ordem de destinação da remuneração

Ordem	Destinação
a)	Indenização dos danos causados pelo crime
b)	Assistência à família
c)	Pequenas despesas pessoais
d)	Ressarcimento ao Estado

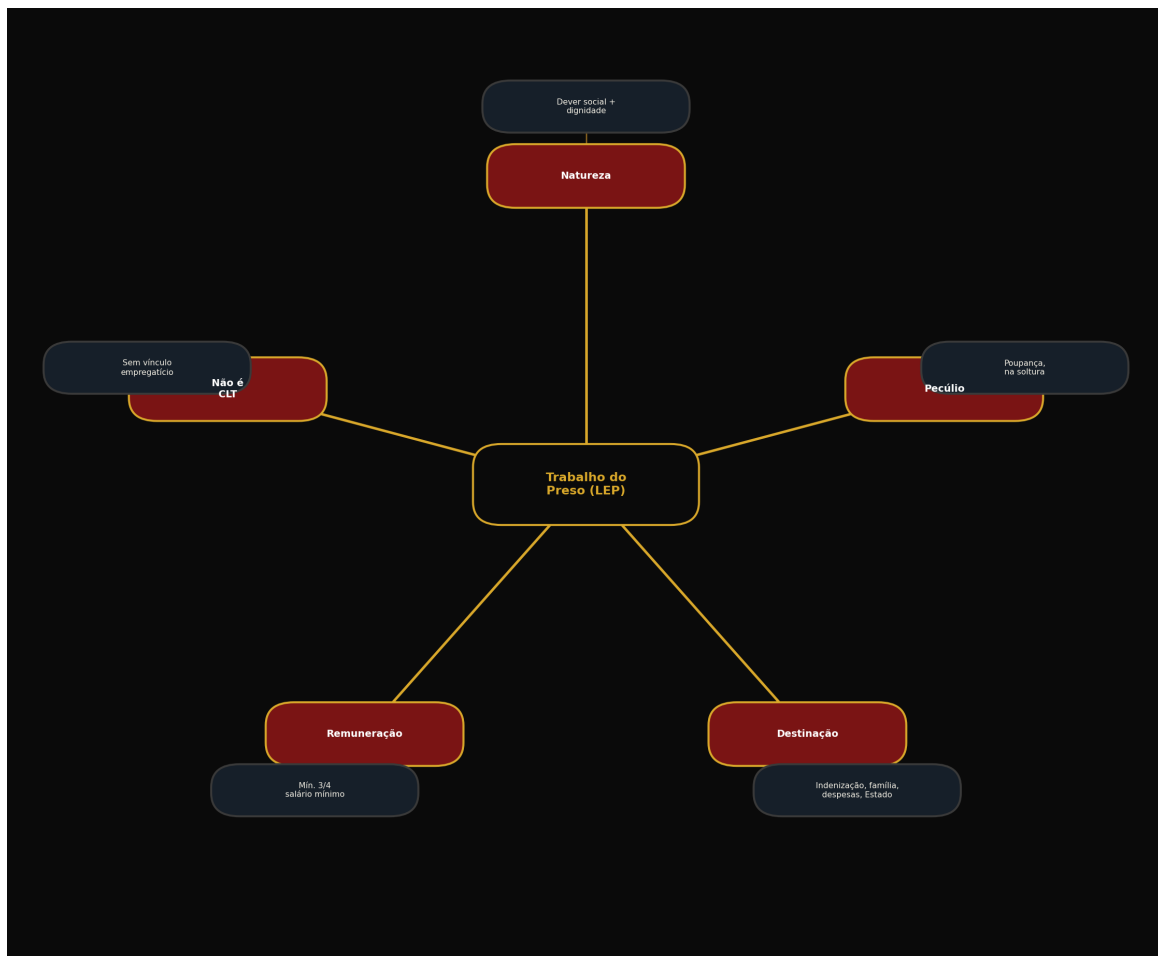
Pontos de atenção para fixar

- Remuneração: mínimo **3/4 do salário mínimo** — nunca menos.
- Ordem de destinação: I-F-D-E (Indenização, Família, Despesas, Estado).
- O que sobra vira **pecúlio** em poupança — entregue na soltura.
- Trabalho do preso **NÃO** é regido pela CLT — sem vínculo empregatício comum.
- Egresso: liberado definitivo (**1 ano**) ou condicional (durante o **período de prova**).

Mapa mental

Trabalho do Preso

DIA 38 · 05/09/2026



Trabalho do preso — natureza, remuneração e destinação.

Provas no Processo Penal

DIA 38 · 05/09/2026

Por que este ponto pesa na prova

Entender como a prova funciona no processo penal é essencial pra compreender os limites da própria atuação de quem trabalha com segurança pública e investigação.

Ônus da prova e prova ilícita

O **ônus da prova** recai principalmente sobre a acusação (presunção de inocência). São **inadmissíveis** as provas obtidas por meios ilícitos (Art.5º,LVI,CF), inclusive as **derivadas** (frutos da árvore envenenada), salvo fonte independente ou nexo não evidenciado.

Confissão e prova pericial

A **confissão** não vincula o juiz — é apreciada junto às demais provas. A prova pericial (exame de corpo de delito) é **indispensável** quando há vestígios — confissão não substitui.

Meios de obtenção de prova

Busca domiciliar: exige ordem judicial, salvo flagrante/desastre/socorro/consentimento (de dia). Interceptação telefônica: exige autorização judicial, vedada para infrações com pena de detenção. Cadeia de custódia: preserva a integridade do vestígio — sua quebra pode comprometer a prova.

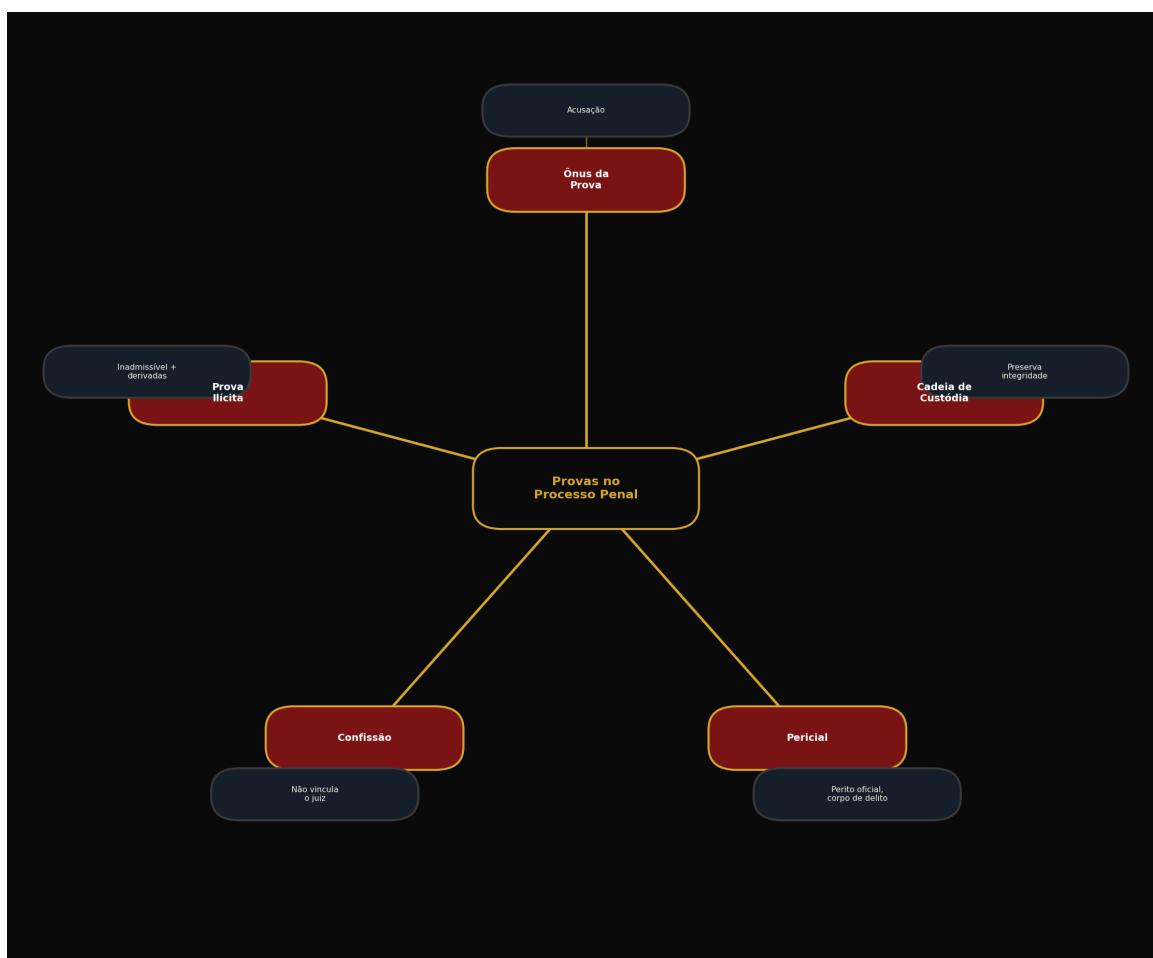
Pontos de atenção para fixar

- Prova ilícita contamina as DERIVADAS — salvo fonte independente.
- Confissão nunca é prova absoluta — sempre analisada com o resto.
- Sistema de valoração: LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO — livre, mas fundamentado.
- Perícia sem perito oficial: 2 pessoas idôneas, diploma superior, preferencialmente na área.
- Busca domiciliar exige ordem judicial — exceções constitucionais específicas.

Mapa mental

Provas no Processo Penal

DIA 38 · 05/09/2026



Provas no processo penal — ônus, ilicitude, confissão e perícia.